Estratégia Concursos

Aula 11

PRF (Policial) Passo Estratégico de Direito Penal

Autor:
Telma Vieira

20 de Fevereiro de 2023

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA

Sumário

Apresentação Pessoal 2

O que é o Passo estratégico? 2

Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 3

Aposta Estratégica 6

Questões estratégicas 8

Questionário de Revisão e Aperfeiçoamento 17

Perguntas 17

Perguntas com Respostas 18

Passo Estratégico

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Apresentação Pessoal

Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é **Telma Vieira**, sou advogada, Assessora Jurídica dentro da estrutura do Poder Executivo estadual – RJ e analista do Passo Estratégico das disciplinas **Direito Penal, Legislação Penal Especial, Direito Penal Militar e Acessibilidade.**

O que é o Passo estratégico?

O Passo Estratégico é um material escrito e enxuto que possui dois objetivos principais:

a) orientar revisões eficientes;

b) destacar os pontos mais importantes e prováveis de serem cobrados em prova.

Assim, o Passo Estratégico pode ser utilizado tanto para **turbinar as revisões dos alunos mais adiantados nas matérias, quanto para maximizar o resultado na reta final de estudos por parte dos alunos que não conseguirão estudar todo o conteúdo do curso regular.**

Em ambas as formas de utilização, como regra, **o aluno precisa utilizar o Passo Estratégico em conjunto com um curso regular completo.**

Isso porque nossa didática é direcionada ao aluno que já possui uma base do conteúdo.

Assim, se você vai utilizar o Passo Estratégico:

a) **como método de revisão,** você precisará de seu curso completo para realizar as leituras indicadas no próprio Passo Estratégico, em complemento ao conteúdo entregue diretamente em nossos relatórios;

b) **como material de reta final**, você precisará de seu curso completo para buscar maiores esclarecimentos sobre alguns pontos do conteúdo que, em nosso relatório, foram eventualmente expostos utilizando uma didática mais avançada que a sua capacidade de compreensão, em razão do seu nível de conhecimento do assunto.

Seu cantinho de estudos famoso!

Poste uma foto do seu cantinho de estudos e nos marque no Instagram:

@passoestrategico

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

A esse propósito, cumpre esclarecer que, de modo geral, as bancas costumam cobrar o tema de duas formas. A primeira é criando uma situação hipotética, simulando um caso concreto e cobrando ao final o crime praticado pelo agente. A segunda forma de cobrar o assunto é exigindo o conhecimento da literalidade dos artigos. Em ambos os casos o mais importante para o aluno é fazer a leitura atenta dos dispositivos legais e fazer muitos exercícios, ainda que de outras áreas ou bancas.

A seguir, passemos a analisar alguns dos crimes desse capítulo.

Reingresso de estrangeiro expulso

Art. 338 - Reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento da pena.

- O bem jurídico tutelado aqui é a eficiência do ato administrativo de expulsão do estrangeiro, visando o bom andamento da administração da justiça.
- A maior parte da doutrina pátria entende se tratar de criem de mão própria, ou seja, só pode ser cometido pelo estrangeiro expulso, não cabendo, inclusive, co-autoria.
- O crime se consuma quando o agente, regularmente expulso, retorna transpondo as fronteiras terrestres ou adentrando no seu espaço aéreo, incluindo o mar territorial.
- Existe entendimento jurisprudencial no STJ de que se trata de crime permanente, sendo viável a prisão em flagrante enquanto não cessada a permanência.
- Por fim, trata-se de crime de ação penal pública incondicionada, admitindo-se, pela pena cominada, a suspensão condicional do processo (Lei nº 9099/95)

Falso testemunho ou falsa perícia

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: *(Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. *(Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013) (Vigência)*

§ 1º As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.*(Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001)*

§ 2º O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade.

Sobre o crime de falso testemunho o mais importante é memorizar a sua hipótese de incidência, a causa de aumento de pena do §1º e a causa extintiva da punibilidade do §2º, pois é bem provável que o examinador elabore uma questão simulando um caso concreto e faça determinadas pegadinhas em relação às essas particularidade do delito.

- Lembre-se que a causa extintiva da punibilidade (§2º), se dará, tão somente, quando o agente se **retrata** ou **declara a verdade**, **antes de proferida a sentença condenatória**.

- Trata-se de crime de mão própria, somente podendo ser praticado pelos agentes mencionados no artigo (testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete), em processo judicial ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral. Considerando os a maioria dos Tribunais se tratar de crime de mão própria, entende-se que não cabe coautoria com o delito de falso testemunho (art. 342).
- É importante registrar que a voluntariedade é fundamental para a caracterização do crime, não se admitindo crime doloso.

- Por fim, é de suma importância mencionar que deve haver voluntariedade na conduta do infrator, ou seja, é fundamental a sua vontade consciente de fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade. Em outras palavras, se o agente age fundado em erro, falsa percepção da realidade ou desconhecimento, não restará configurado o crime.

Coação no curso do processo

Art. 344 - Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único. A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até a metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual. (Incluído pela Lei nº 14.245, de 2021)

A Lei 14.245/2021, conhecida como Lei Mariana Ferrer, alterou o Código Penal para aumentar a pena no crime de coação no curso do processo nos casos que envolvam crimes contra dignidade sexual.

Caso a coação seja referente a algum crime contra a dignidade sexual, como estupro, violação, importunação ou assédio, a pena de 1 a 4 anos de prisão pode ser aumentada em 1/3 até a metade.

Favorecimento real

Art. 349 - Prestar a criminoso, fora dos casos de co-autoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime:

Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.

Aqui o bem jurídico protegido é o regular andamento da administração da justiça, visando coibir a conduta do agente que auxilia um criminoso a tornar seguro o proveito do crime.

- Trata-se de crime comum, já que pode ser praticado por qualquer pessoa.
- É chamado pela doutrina de delito acessório, visto que a sua tipificação depende da prática do crime antecedente (principal). Vale ressaltar que, na análise do caso concreto, este crime incidirá fora dos casos de coautoria ou receptação.
- A consumação deste crime ocorre com a efetiva prestação do auxílio ao criminoso, mesmo que o mesmo não se venha a assegurar o proveito do crime. É crime formal.
- Muito cuidado com a distinção deste para o crime de favorecimento pessoal, pois é basicamente isso que costuma cair na prova. O examinador cria uma situação hipotética e o candidato tem que verificar em qual crime a conduta do agente se amolda.

Favorecimento pessoal	**Favorecimento real**
Art. 348 - Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada pena de reclusão: Pena - detenção, de um a seis meses, e multa. § 1º - Se ao crime não é cominada pena de reclusão:	Art. 349 - Prestar a criminoso, fora dos casos de co-autoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime: Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Pena - detenção, de quinze dias a três meses, e multa. § 2º - Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena.	

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais[1].

Da análise estatística realizada para as bancas em estudo verificamos que o assunto com maior incidência é o crime de Falso Testemunho. Observe-o novamente e o decore.

Falso testemunho ou falsa perícia

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: *(Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001)*

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. *(Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013) (Vigência)*

§ 1º As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.*(Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001)*

§ 2º O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade.

Além disso, considerando a recente alteração do CP introduzida pela Lei nº 11.110/2020, vale a pena transcrever a nova redação do artigo 339 do CP, que trata do crime de denunciação caluniosa:

[1] Vale deixar claro que nem sempre será possível realizar uma aposta estratégica para um determinado assunto, considerando que às vezes não é viável identificar os pontos mais prováveis de serem cobrados a partir de critérios objetivos ou minimamente razoáveis.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Denunciação caluniosa

Art. 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente: **(Redação dada pela Lei nº 14.110, de 2020)**

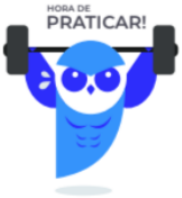
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.

§ 1º - A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto.

§ 2º - A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS



Nesta seção apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

1. (2021 – INSTITUTO AOCP – ITEP/RN – PERITO CRIMINAL)

O código penal, nos artigos 342 e 343, no que tange aos crimes de falso testemunho por parte dos peritos criminais em processos penais, resolve que

a) em caso de afirmação falsa em processo, o crime deixa de ser punível se, antes da sentença no processo que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade.

b) a pena para o crime de afirmação falsa como perito em processo é punível com reclusão de 8 a 12 anos.

c) se constatado que o crime de afirmação falsa em processo foi cometido mediante suborno, a pena deverá ser dobrada.

d) dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a perito para fazer afirmação falsa em depoimento ou perícia é crime punível com reclusão de 2 a 4 meses e multa.

e) a pena para o crime de oferecer vantagem a perito para fazer afirmação falsa em depoimento ou perícia é dobrada em processo penal ou civil em que for parte entidade da administração pública.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Falso testemunho ou falsa perícia

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: (Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001)

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013) (Vigência)

§ 1º As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.(Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001)

§ 2º O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade.(Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001)

Gabarito letra A

---

2. (2019 – INSTITUTO AOCP – PC/ES – ESCRVIÃO DE POLÍCIA)

O sujeito que inova artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito, ou, ainda, se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, responderá pelo crime de

a) favorecimento pessoal.

b) fraude processual.

c) favorecimento real.

d) coação no curso do processo.

e) patrocínio infiel.

Comentários

Fraude processual

Art. 347 - Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa.

Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.

Gabarito letra B

---

3. (2021/ CESPE/CEBRASPE/ MPE-SC/ Promotor de Justiça Substituto)

Com relação aos crimes previstos na Parte Especial do Código Penal, julgue o próximo item.

O crime de coação no curso do processo não pode ser caracterizado no caso da prática de coação no decorrer de procedimento investigatório criminal instaurado no âmbito do Ministério Público, por ele não ser processo judicial, policial ou administrativo.

Comentários:

Errada. De acordo com o art. 344, CP: Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral.

GABARITO: ERRADA.

---

4. (2022/ FGV/ Prefeitura de Manaus-AM/ ADVOGADO)

Quanto ao delito de coação no curso do processo, assinale a afirmativa correta.

A) Trata-se de crime comum, desprovido de especial fim de agir.

B) Trata-se de crime material, de perigo concreto à adequada prestação de resolução de conflitos.

C) Para a configuração do crime é necessário que a pessoa intimidada atue no processo.

D) É irrelevante para a configuração do crime se a ameaça deriva de um motivo justo.

E) O delito, por ser formal, não admite a forma tentada na sua execução.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Coação no curso do processo

Art. 344 - Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único. A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até a metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual. (Incluído pela Lei nº 14.245, de 2021)

A) Errada. Pela redação do art. 344, CP, a lei exige um especial fim de agir, qual seja, *"com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio".*

B) Errada. Trata-se de delito formal, ou seja, se consuma com o emprego da violência ou grave ameaça com o fim específico, independentemente de o agente conseguir ou não o resultado pretendido.

C) Errada. Não há essa previsão no tipo penal.

D) Correta. A lei não traz qualquer previsão nesse sentido.

E) Errada. Por ser crime plurissubsistente, admite tentativa.

GABARITO: LETRA D

---

5. (2022/CESPE/CEBRASPE/PC-PB/Delegado de Polícia Civil)

O filho de um tesoureiro furtou certa quantia em dinheiro da associação em que o pai trabalha. O tesoureiro, sabendo do fato, atribuiu a autoria do delito ao faxineiro da associação após, por insistência da diretoria, ter registrado a ocorrência policial e solicitado instauração do inquérito policial. Considerando-se as informações apresentadas, é correto afirmar que, nesse caso, o tesoureiro responderá por

A) calúnia.

B) favorecimento real.

C) falso testemunho.

D) comunicação falsa de crime.

E) denunciação caluniosa.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários:

A) Errada. O delito de calúnia está previsto no art. 138, CP, e não prevê a provocação dos órgãos oficiais: Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

B) Errada. O delito de favorecimento real está previsto no art. 349, CP: Art. 349 - Prestar a criminoso, fora dos casos de co-autoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime:

Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.

C) Errada. Consoante dispõe o art. 342, CP, Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: (Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001)

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

D) Errada. De acordo com o art. 340, CP:

Art. 340 - Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

No caso da questão, o crime ocorreu. O que foi imputado falsamente foi o agente que praticou o fato criminoso.

E) Certa. Consoante previsão contida no art. 339, CP, Art. 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente.

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.

GABARITO LETRA E.

---

6. (IBFC - Perito Oficial (PCie PR)/Médico Legista/Área A/2017 (e mais 12 concursos)

Considere as regras básicas aplicáveis ao Direito Penal e ao Direito Processual Penal para assinalar a alternativa correta sobre a pena cabível contra quem fizer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral.

a) Detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos e multa

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) Reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa

c) Prisão simples de 2 (dois) a 3 (três) anos, apenas

d) Reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, apenas

e) Detenção de 3 (três) a 4 (quatro) anos e multa

Comentários

Letra de lei pura. A questão descreveu o crime de falso testemunho ou falsa perícia, previsto no art. 342 do CP:

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

GABARITO LETRA B.

---

7. (IBFC - Analista Judiciário (TRE AM)/Judiciária/2014)

"Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena." A previsão legal citada correspondente ao crime de:

a) Coação no curso do processo.

b) Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança.

c) Arrebatamento de preso.

d) Favorecimento pessoal.

Comentários

Esta previsão aplica-se ao crime de favorecimento pessoal, previsto no art. 348 do Código Penal. Lembrando que neste crime, o agente ajuda a esconder o criminoso.

Favorecimento pessoal

Art. 348 - Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada pena de reclusão:

Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

§ 1º - Se ao crime não é cominada pena de reclusão:

Pena - detenção, de quinze dias a três meses, e multa.

§ 2º - Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena

GABARITO LETRA D.

---

8. (2015 – FCC – CGM - Auditor de Controle Interno)

João subtraiu valores em dinheiro do caixa da repartição pública em que trabalhava. José, após a prática do delito, a pedido de João, escondeu o dinheiro no cofre de sua empresa, para tornar seguro o proveito do crime por este cometido. Nesse caso, José responderá pelo crime de

a) peculato culposo.

b) peculato doloso.

c) favorecimento pessoal.

d) favorecimento real.

e) fraude processual.

Comentários

José, ao esconder o dinheiro subtraído de forma ilícita por João, visando tornar seguro o proveito do crime, praticou o crime de favorecimento real previsto no art. 349, CP.

Favorecimento real

Art. 349 - Prestar a criminoso, fora dos casos de co-autoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime:

Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.

Por outro lado, somente para exemplificar, João praticou o crime de peculato do art. 312, CP.

A seguir, cumpre-nos transcrever os demais crimes apresentados que integram o capítulo em estudo.

Favorecimento pessoal

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 348 - Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada pena de reclusão:

Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.

§ 1º - Se ao crime não é cominada pena de reclusão:

Pena - detenção, de quinze dias a três meses, e multa.

§ 2º - Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena.

Fraude processual

Art. 347 - Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito:

Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa.

Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.

Gabarito letra D.

---

9. (2015 – FCC – CGM - Auditor de Controle Interno)

Petrus fez afirmação falsa em processo criminal. Todavia, a sentença não levou em conta o seu depoimento por estar em descordo com o conjunto probatório colhido. Nesse caso, Petrus

a) responderá pelo crime de falso testemunho na forma privilegiada, com redução de pena de 1 a 2 terços.

b) não responderá pelo crime de falso testemunho por não ter o depoimento influído na decisão da causa.

c) não responderá por crime de falso testemunho por se tratar de processo criminal.

d) responderá pelo crime de falso testemunho em seu tipo fundamental.

e) só responderá pelo crime de falso testemunho se a sentença for absolutória.

Comentários

A conduta de Petrus configura o crime de falso testemunho, restando certa a Letra D.

Falso testemunho ou falsa perícia

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: *(Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001)*
>
> Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Vamos verificar os erros das demais questões.

a) ERRADA. O referido crime não prevê a figura privilegiada como aduzido.

b) ERRADA. Por se tratar de crime formal ou de consumação antecipada, a sua consumação se dará quando a testemunha terminar o seu depoimento e lavrar a sua assinatura. Portanto, pouco importa se o seu depoimento foi ou não levado em conta na elaboração da sentença.

c) ERRADA. Vide explicações anteriores.

e) ERRADA. Como afirmamos, a consumação deste crime independe do resultado final do processo.

Gabarito Letra D.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma autoexplicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível!

Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. Responda certo ou errado: Comete crime contra a Administração da Justiça o estrangeiro que reingressa no território nacional após ser deportado.

2. Qual a pena prevista no CP para o estrangeiro que reingressa no território nacional após ser expulso? Há possibilidade de nova expulsão após o cumprimento da pena?

3. Qual a diferença entre os crimes de denunciação caluniosa e a comunicação falsa de crime ou contravenção?

4. Responda certo ou errado: No delito de denunciação caluniosa, a pena apenas é aumen-tada de sexta parte se o agente se serve somente de anonimato.

5. Responda certo ou errado: No delito de denunciação caluniosa, a pena é diminuída de 1/3 se o a imputação é de prática de contravenção.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

6. Responda certo ou errado: No crime de autoacusação falsa, o fato deixa de ser punível se antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade.

7. O crime de falso testemunho ou falsa perícia somente pode ocorrer em processos judici-ais e inquéritos policiais?

8. No crime de falso testemunho ou falsa perícia, o agente pode se retratar? Qual a consequência da retratação?

9. Responda certo ou errado: Comete coação no curso do processo aquele que usa de vio-lência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir apenas em processo judicial.

10. Responda certo ou errado: No crime de exercício arbitrário das próprias razões, a pretensão que o agente pretende satisfazer com o crime é ilegítima.

11. Comete o delito do art. 345 do CP aquele que faz justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, ainda que a lei o permita atuar naquelas circunstâncias?

12. Qual a ação penal no crime de exercício arbitrário das próprias razões?

13. Responda certo ou errado: Comete fraude processual aquele que inova artificiosamente, na pendência apenas de processo civil, o estado o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito.

14. Responda certo ou errado: Nos casos de fraude processual, se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aumentam na metade.

15. Qual a diferença básica entre favorecimento real e favorecimento pessoal?

16. Responda certo ou errado: comete crime o preso ou o indivíduo submetido a medida de segurança detentiva que simplesmente foge do estabelecimento em que se encontra.

17. Por qual razão o crime previsto no art. 352 do CP é chamado de delito de atentado ou de empreendimento?

Perguntas com Respostas

1. Responda certo ou errado: Comete crime contra a Administração da Justiça o estrangeiro que reingressa no território nacional após ser deportado.

Errado. Consoante o art. 338 do CP, comete crime o estrangeiro que reingressa no território nacional após ser expulso e não deportado:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> "Art. 338 - Reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso:
>
> Pena - reclusão, de um a quatro anos, sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento da pena."

2. Qual a pena prevista no CP para o estrangeiro que reingressa no território nacional após ser expulso? Há possibilidade de nova expulsão após o cumprimento da pena?

Conforme vimos na questão anterior, a pena neste caso é de reclusão, de um a quatro anos, podendo haver nova expulsão após o cumprimento da pena.

3. Qual a diferença entre os crimes de denunciação caluniosa e a comunicação falsa de crime ou contravenção?

Na denunciação caluniosa (art. 339 do CP), houve a prática de um crime e o agente imputa este crime a alguém que sabe ser inocente, dando causa a instauração de um inquérito policial, procedimento investigatório criminal, processo judicial, PAD, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa.

> Art. 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente. **(Redação dada pela Lei nº 14.110, de 2020)**

Já na comunicação falsa de crime ou contravenção (art. 340 do CP), o agente sabe que não houve crime ou contravenção mas, mesmo assim, provoca a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência do suposto delito.

> "Art. 340 - Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado."

4. Responda certo ou errado: No delito de denunciação caluniosa, a pena apenas é aumentada de sexta parte se o agente se serve somente de anonimato.

Errado. Na denunciação caluniosa, a pena é aumentada de sexta parte tanto se o agente se servir do anonimato quanto se se utilizar de nome suposto (§1º do art. 339 do CP):

> " Art. 339:
>
> § 1º - A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto."

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5. Responda certo ou errado: No delito de denunciação caluniosa, a pena é diminuída de 1/3 se o a imputação é de prática de contravenção.

Errado. Se a imputação for de contravenção, a pena é diminuída de metade:

> "Art. 339:
>
> § 2º - A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção."

6. Responda certo ou errado: No crime de autoacusação falsa, o fato deixa de ser punível se antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade.

Errado. Não há esta previsão no CP para o crime de autoacusação falsa (art. 341 do CP). Tal previsão existe para o crime de Falso testemunho ou falsa perícia (art. 342, §2º do CP).

> "Art. 341 - Acusar-se, perante a autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem:
>
> Pena - detenção, de três meses a dois anos, ou multa."

Então, muito cuidado, porque o aluno pode lembrar de já ter lido essa previsão na prova e achar que a assertiva está correta, errando a questão.

7. O crime de falso testemunho ou falsa perícia somente pode ocorrer em processos judiciais e inquéritos policiais?

Não. Consoante o disposto no art. 342 do CP, o crime pode ocorrer em processo judicial, administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral.

> "Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral."

8. No crime de falso testemunho ou falsa perícia, o agente pode se retratar? Qual a consequência da retratação?

Sim. De acordo com o §2º do art. 342 do CP, "o fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade."

9. Responda certo ou errado: Comete coação no curso do processo aquele que usa de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir apenas em processo judicial.

Errado. Conforme redação do art. 344 do CP, a coação pode ocorrer em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

10. Responda certo ou errado: No crime de exercício arbitrário das próprias razões, a pretensão que o agente pretende satisfazer com o crime é ilegítima.

Errado. A pretensão que o agente visa satisfazer no crime de exercício arbitrário das próprias razões é legítima.

> "Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite."

11. Comete o delito do art. 345 do CP aquele que faz justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, ainda que a lei o permita atuar naquelas circunstâncias?

Não. O crime só ocorre quando a lei não permite a atuação do agente. Quando a lei permite que o agente atue, não há que se falar em crime. Ex: nos casos de legítima defesa, o agente atua e não há a ocorrência de crime, porque o CP afirma ser uma hipótese de exclusão da ilicitude (art.23, II do CP).

12. Qual a ação penal no crime de exercício arbitrário das próprias razões?

Quando não há o emprego de violência, o CP determina que seja utilizada a ação penal privada. Nos demais casos, passa a ser utilizada a regra geral, qual seja, ação penal pública incondicionada.

> "Art. 345 – (...)
>
> Parágrafo único - Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa."

13. Responda certo ou errado: Comete fraude processual aquele que inova artificiosamente, na pendência apenas de processo civil, o estado o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito.

Errado. A fraude processual pode ser cometida na pendência de processo civil ou administrativo.

> "Art. 347 - Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito."

14. Responda certo ou errado: Nos casos de fraude processual, se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aumentam na metade.

Errado. Consoante redação do §único do art. 347 do CP, se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.

15. Qual a diferença básica entre favorecimento real e favorecimento pessoal?

O aluno precisa ter cuidado porque é muito comum que as bancas misturem os conceitos de favorecimento pessoal e favorecimento real.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

No favorecimento pessoal (art. 348 do CP), o agente presta assistência a alguém que acabara de cometer um crime ao qual é cominada pena de reclusão. A assistência prestada tem como objetivo que o autor do delito se oculte da ação da autoridade. E o favorecimento deve ser prestado após o crime, não podendo haver qualquer contribuição do agente para o cometimento do delito (sob pena de estarmos diante de participação e não de favorecimento pessoal).

> "Art. 348 - Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada pena de reclusão:
>
> Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.
>
> § 1º - Se ao crime não é cominada pena de reclusão:
>
> Pena - detenção, de quinze dias a três meses, e multa.
>
> § 2º - Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena."

Já no crime de favorecimento real (art. 349 do CP), o auxílio do agente não é ao criminoso em si, mas sim, assegurar o proveito do crime. Claro que o criminoso terá tido um auxílio, mas apenas de forma indireta, porque, diretamente, busca-se proteger o produto do crime. Também não ocorre favorecimento real se o agente tiver concorrido para delito que resultou o proveito, pois estaremos diante de co-autoria ou participação.

> "Art. 349 - Prestar a criminoso, fora dos casos de co-autoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime:
>
> Pena - detenção, de um a seis meses, e multa."

Então, enquanto no favorecimento pessoal o agente assegura, grosso modo, a fuga do criminoso, no favorecimento real o agente assegura o proveito do crime.

16. Responda certo ou errado: comete crime o preso ou o indivíduo submetido a medida de segurança detentiva que simplesmente foge do estabelecimento em que se encontra.

Errado. Fugir o preso ou o indivíduo sujeito a medida de segurança do estabelecimento em que se encontra por si só não configura crime. O crime ocorre quando, na evasão ou na tentativa de evasão, o agente se utiliza de violência contra a pessoa:

> "Art. 352 - Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido a medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa:
>
> Pena - detenção, de três meses a um ano, além da pena correspondente à violência."

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

17. Por qual razão o crime previsto no art. 352 do CP é chamado de delito de atentado ou de empreendimento?

Ocorre o chamado delito de atentado ou de empreendimento quando o CP prevê no mesmo tipo tanto a figura de tentar cometer o crime como a de consumar o delito. Assim, não há a aplicação do art. 14, II do CP, aplicando-se a mesma pena às duas situações.

E é exatamente o que ocorre no art. 352 do CP, que assim dispõe:

> "Art. 352 - Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido a medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa:
>
> Pena - detenção, de três meses a um ano, além da pena correspondente à violência."

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.